

1500335-11.2020.8.26.0594

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PERÍODO DEPURADOR. IRRELEVÂNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. PERÍODO DE MENOS DE 10 ANOS DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E DO NOVO DELITO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA NÃO ALCANÇADA POR EXTENSO LAPSO TEMPORAL. MANTIDOS OS MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. AGRAVO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500335-11.2020.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500335-11.2020.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2083021/2020 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 10774627 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 6460/20/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 6464/20/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2083021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 6460/20/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 6464/20/404 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVALDO RIBEIRO GONCALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

VISTOS.

O réu EVALDO RIBEIRO GONÇALVES, já qualificado nos autos, foi denunciado e pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do CP, porque, no dia 31 de março de 2020, por volta das 01h25, na Rua Maurício Luís Vieira, nº 55, Vila Lemos, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, agindo com intenção homicida, por motivo fútil e mediante emprego que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de faca contra o ofendido Maurício Souza Sena, causando-lhe

as lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 259/261, somente não se consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Submetido, nesta data, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri local, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu a materialidade do crime e a respectiva autoria, com relação ao réu. Também, por maioria de votos, reconheceu que o crime foi praticado com recurso que dificultou a defesa do ofendido. Por maioria de votos, afastou a qualificadora do motivo fútil.

Com este veredicto, o E. Conselho de Sentença CONDENOU o réu EVALDO RIBEIRO GONÇALVES como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Passo a dosar a pena do réu.

Nos termos dos artigos 59 e 68, do CP, atenta ao sistema trifásico de fixação da reprimenda, na primeira fase, verifica-se que, conforme folha de antecedentes e certidão criminal de páginas 162/179, 184/185, 206/208, 417/434, 458/459, 539/556 e 576/577, o réu ostenta antecedentes criminais. Neste aspecto, cumpre citar, desde logo, que a Corte Constitucional Brasileira já assentou entendimento no sentido de que não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, conforme RE 593.818/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO. Ainda, veja-se que a extinção da punibilidade pelo D. Juízo da Execução ocorreu menos de 10 anos (vide fls. 176 e fls. 178 – execução de nº 5) se considerada a data do fato objeto do julgamento neste feito (data do fato: 31/03/2020). Por outro lado, se as diversas condenações que o réu ostenta em sua folha de antecedentes não podem ser consideradas como reincidência devem ser sim consideradas como maus antecedentes, eis que o réu, como se vê dos autos, tem um passado criminal comprometido, o que não pode ser, simplesmente, ignorado pelo Estado-juiz. A respeito da temática vale a pena conferir: STJ, AgRg no HC 696253 / SP, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2021/0309535-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183), Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 23/11/2021, Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PERÍODO DEPURADOR. IRRELEVÂNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. PERÍODO DE MENOS DE 10 ANOS DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E DO NOVO DELITO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA NÃO ALCANÇADA POR EXTENSO LAPSO TEMPORAL. MANTIDOS OS MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO". 1. O Plenário da Corte Suprema, no julgamento do RE n. 593.818/SC (Repercussão Geral), decidiu por maioria, que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC , Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO - SESSÃO VIRTUAL, julgado em 18/8/2020, Ata de julgamento publicada no DJe de 1º/9/2020). 2. Firme nesta Corte o entendimento de que as condenações alcançadas pelo período depurador de cinco anos (art. 64, I, do Código Penal) não configuram reincidência, mas são aptas a configurar os maus antecedentes do réu. 3. As instâncias ordinárias fizeram referência a uma condenação criminal transitada em julgado, com baixa da pena em 29/7/2010, conforme a folha de antecedentes. Verifica-se que entre o trânsito em julgado/extinção da execução da respectiva condenação não se passaram mais de dez anos antes do novo fato delituoso aqui tratado, o qual foi perpetrado em 3 de abril de 2018, nos termos da denúncia. Avaliação negativa dos antecedentes do réu. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido".

Não há que se falar, portanto, em direito ao esquecimento. Por este fundamento, fixo a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja: 14 anos de reclusão.

Além disto, deve ser considerada, na primeira fase, a violência extremada, representada pela gravidade em concreto da conduta do réu, considerando o número de golpes (12 facadas), conforme prova existente nos autos. Para tanto, a própria vítima exibiu hoje em plenário, conforme gravação em mídia, os vestígios referentes aos 12 golpes de faca decorrentes da conduta perpetrada pelo réu. Por estes motivos, elevo a pena em 1/6 e a tenho em 16 anos e 04 meses de reclusão.

Na segunda fase, não existem atenuantes. Deixo de considerar a atenuante da confissão, eis que o réu, hoje, em plenário, dentre outros argumentos, alegou que a vítima foi para cima de sua pessoa e que entraram em luta corporal, tentando fazer crer que se defendia da vítima e justificando que esta lhe ofendera. Sem

agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento de pena. Entretanto, presente a causa de diminuição de pena do art. 14, II, do CP. Dessa forma, considerando o iter criminis percorrido pelo réu quase que em sua integralidade, eis que a vítima, por muito pouco, não veio a óbito, já que recebeu pronto atendimento médico e ficou, por dias, internada (vide documentos de fls. 23/35 dentre outros), reduzo a pena no patamar mínimo de 1/3, resultando em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado ante o total da pena aplicada e eis que é o único apto a atender às finalidades da reprimenda, quais sejam: preventiva e repressiva.

No mais, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que respondeu ao processo custodiado. Logo, com mais razão que assim permaneça neste momento processual, eis que condenado pelos Juízes de Fato e do Fato. Nessa senda, vale mencionar que a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública e da paz social, ante o comportamento agressivo e desproporcional do acusado, consistente em desferir elevado número de golpes com arma branca contra a vítima. A prisão também se justifica para fins de aplicação da lei penal, face o quantum da pena ora cominada.

Expeça-se certidão de honorários no valor máximo da Tabela OAB/Defensoria em prol do Doulo e Combativo Patrono nomeado conforme fls. 245 dos autos e atuante neste E. Tribunal do Júri.

Publicada no plenário do Tribunal do Júri às 15h11, saindo cientes as partes.

Façam-se as devidas comunicações.

Bauru, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA